Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2026-09-16-00010

PRÉFET
DE SAÔNE-ET-LOIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires

Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ N°71-2026-09-16-00010
portant sur l'usage des engins de déplacement personnel motorisés en Saône-et-Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-5 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 412-43-1 ;

Vu les décrets n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 et n° 2023-848 du 31 août 2023 relatifs aux engins de déplacement personnel motorisés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de département est seul compétent pour prendre des mesures relatives à l'ordre et la sécurité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;

Considérant que les engins de déplacement personnels motorisés, tels que définis au 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, circulent en nombre croissant dans les agglomérations du département de Saône-et-Loire ; que leur implication dans des accidents graves ou mortels a septuplé ces cinq dernières années, les victimes étant très régulièrement dépourvues d'équipement de protection, notamment ceux permettant de renforcer leur visibilité ou de limiter les traumatismes crâniens graves jusqu'à 70 % ;

Considérant que la multiplication des accidents impliquant des conducteurs d'engins de déplacement personnels motorisés, dont deux sont décédés depuis le début d'année, a d'ores et déjà conduit des maires du département à réglementer leur circulation sur le territoire communal ;

Considérant qu'au regard des risques encourus par les conducteurs de cette catégorie de véhicules, il y a lieu de généraliser l'obligation d'un casque et d'un équipement rétro-réfléchissant homologués sur l'ensemble des agglomérations du département ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Arrête :

Art. 1er. – À compter du 1er octobre 2026, sans préjudice des dispositions de l'article R. 412-43-1 du code de la route applicables hors agglomération, tout usager d'engin de déplacement personnel

motorisé circulant en agglomération dans le département de Saône-et-Loire doit être coiffé d'un casque de protection et d'un équipement rétro-réfléchissant homologués.

Art. 2. – Le non-respect des dispositions de l'article 1er est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.

Art. 3. – Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la police nationale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Mâcon et Chalon-sur-Saône.

Fait à Mâcon, le 16/09/2026

Le préfet,

Signé

Dominique DUFOUR

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif de Dijon, par voie postale 22, rue d'Assas, 21000 Dijon ou via l'application Télérecours citoyens https://citoyens.telerecours.fr, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.